

0013851-63.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... não fez pesquisa. Já foi condenado por tráfico e receptação. Faz bicos e trabalha na loja de esposa, a renda gira em torno de R\$3000,00

Como visto, a prova produzida nos autos não revela, de maneira cabal, que o réu tivesse ciência da origem espúria do bem.

No caso, a versão apresentada pelo acusado não é inverossímil, considerando se tratar de aparelho celular já antigo, vendido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013851-63.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013851-63.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1432/2017 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado, 176/2017 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVERSON VIEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

DAVERSON VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, em data incerta, porém anterior ao dia 22 de fevereiro de 2017 e posterior ao dia 31 de dezembro de 2015, em horário incerto, nesta cidade, adquiriu, em proveito próprio, o aparelho celular da marca Motorola, pertencente à vítima Victor Riboldi Candian.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo-lhe concedida a liberdade provisória após a realização da audiência de custódia (fls.89/91).

A denúncia foi recebida aos 28 de março de 2017 (fls. 107).

Considerando sua citação por edital, determinou-se a suspensão do feito, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 08 de março de 2019 (fls. 151).

O acusado constituiu Patrono e apresentou resposta escrita em fls. 157/158, sendo

determinado o prosseguimento do feito aos 06 de junho de 2022, em fls. 159. Durante a instrução foram ouvidas da vítima e três testemunhas de acusação e o réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia e discorrendo sobre a prova produzida, pugnou pela procedência da ação, ressaltando a reincidência do réu que deve ser considerada para fins de aplicação da pena.

A Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, diante da fragilidade das provas, alegando não haver elemento seguro que indique que o réu conhecia a origem ilícita do bem. Subsidiariamente requereu a desclassificação da imputação

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

Há prova nos autos da materialidade do delito, conforme se verifica no boletim de ocorrência (fls. 15/19) e auto de exibição do aparelho celular (fls.22/23).

Havendo, ainda, demonstração de que efetivamente o bem apreendido tem origem ilícita, conforme se verifica do boletim de ocorrência de fls. 13/14.

A testemunha Flávio Takashi Murai Júnior, policial militar, disse que estava em operação próximo ao Restaurante "o Velhão", quando abordou o veículo no qual estava o réu, como passageiro do veículo. Realizada a abordagem, constatou que ele estava com um aparelho celular era produto de roubo anterior. A vítima foi até o local e reconheceu. Não lembra o que o réu disse sobre o aparelho, em razão do tempo decorrido.

A vítima Victor Riboldi Candian disse que os fatos ocorreram na virada do ano de 2015/2016. Foi abordado por três indivíduos, que levaram seu celular e seu documento. Cerca de um ano depois foi acionado pela polícia militar, comunicando sobre a localização do aparelho. Havia pago cerca de R\$ 600,00 no aparelho, já era um pouco antigo.

Em juízo, negou a prática delitativa. Disse que sua esposa comprou o aparelho celular de um primo, o qual informou que o celular era dele. O réu não sabia que era produto de furto ou roubo, o primo disse à esposa que posteriormente entregaria a caixa e a documentação. Havia acabado de adquirir o celular. Acredita que pagou de R\$ 150,00 a R\$ 200,00 no celular. Era um aparelho simples, não fez pesquisa. Já foi condenado por tráfico e receptação. Faz bicos e trabalha na loja de esposa, a renda gira em torno de R\$3000,00

Como visto, a prova produzida nos autos não revela, de maneira cabal, que o réu tivesse ciência da origem espúria do bem.

No caso, a versão apresentada pelo acusado não é inverossímil, considerando se tratar de aparelho celular já antigo, vendido por pessoa da família. Ainda, a transmissão do bem móvel se dá pela tradição, a qual ocorre, como é cediço, sem maiores formalidades em nossa sociedade, vale dizer, sem entrega e exigência de notas fiscais. Daí porque não se pode desacreditar a versão negativa apresentada em interrogatório no sentido de que nada soubesse sobre a origem do aparelho.

Noutro giro, restou evidente a culpa do réu, eis que não agiu com a cautela mínima na aquisição do bem, sequer fazendo pesquisas acerca do seu preço ou eventual origem. Poderia o réu supor, portanto, que tenha sido obtido o bem por meio criminoso, razão pela qual se desclassifica a sua conduta, dando-o como incurso nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Observando-se os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e não verificando a presença de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo legal, fixando-a em 01(um) mês de detenção.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência - comprovada em fls.166

(processo nº 0003196-05.2015.8.26.0502) e ausentes atenuantes, de forma que aumento a pena em um sexto, tornando-a definitiva, na ausência de causas de aumento ou diminuição, em 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime aberto para desconto da pena, a despeito da reincidência do réu, considerando seu diminuto montante e por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça.

De todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO INICIAL e CONDENAR o réu DAVERSON VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, § 3.º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Ausentes os requisitos legais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado pela prestação de serviços à comunidade.

Ausentes, por fim, os requisitos autorizadores à decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas ex lege.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA